

step

ต้องวิเคราะห์ มิติ ทรัพย์สิน กับ หนี้สิน

- มิติทรัพย์สิน (Property): พิจารณาเพื่อดูว่าทรัพย์สินนั้นเป็น "สินส่วนตัว" หรือ "สินสมรส" เพื่อกำหนดว่าใครมี "อำนาจจัดการ" หรือต้องขอความยินยอมจากอีกฝ่ายตามมาตรา 1476 หรือไม่,,
 - มิติหนี้สิน (Debt): พิจารณาเพื่อดูว่าใครต้องเป็นผู้ "รับผิดชอบ" (หนี้ส่วนตัวหรือหนี้ร่วม) ซึ่งจะส่งผลต่อการที่เจ้าหนี้จะมาบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินกองไหนได้บ้างครับ
- 1465 จำกัดแค่เรื่องทรัพย์สิน เรื่องหนี้สินถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
- การเขียนข้อตกลงเพื่อ "จดเว้นความเป็นหนี้ร่วม" ตามมาตรา 1490 ในสัญญาก่อนสมรส ถือว่า ตกเป็นโมฆะ

Flowchart การจัดการ "สินสมรส" (มาตรา 1476 - 1480)

- ขั้นที่ 1: ทรัพย์สินนั้นเป็นประเภทไหน?
 - สินส่วนตัว (ม. 1471): เจ้าของจัดการได้เอง 100% (ม. 1473)
 - สินสมรส (ม. 1474): ไปที่ขั้นที่ 2
- ขั้นที่ 2: นิติกรรมที่ทำ เข้าข่าย 8 ประการตาม ม. 1476 วรรคหนึ่ง หรือไม่?
 - ถ้าไม่เข้า: จัดการได้เองโดยลำพัง (ม. 1476 วรรคสอง)
 - ถ้าเข้า (เช่น ขายที่ดิน, ให้กู้ยืม, ให้โดยเสนหา): ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือหรือทำร่วมกัน
- ขั้นที่ 3: ผลของการฝ่าฝืนจัดการเพียงลำพัง (ม. 1480)?
 - นิติกรรมนั้น "ไม่สมบูรณ์" (แต่ไม่เป็นโมฆะ) และคู่สมรสอีกฝ่าย "ฟ้องเพิกถอน" ได้ภายใน 1 ปีนับแต่รู้
 - ข้อยกเว้นห้ามเพิกถอน: หากบุคคลภายนอก "สุจริต และ เสียค่าตอบแทน" นิติกรรมนั้นจะมั่นคง

เพื่อให้คุณ "ติดกระดุมเม็ดแรก" ได้แม่นยำและไม่พลาดประเด็น "ใส่ใน" ที่อาจารย์วิมพ์พธน์เน้นย้ำ ผมขอขยาย Flowchart การจัดการทรัพย์สิน ให้ละเอียดและครบถ้วนยิ่งขึ้นดังนี้ครับ:

Flowchart การวินิจฉัยการจัดการทรัพย์สิน (แบบละเอียด)

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบ "กติกาสีพิเศษ" (ระบบสัญญา)

- ตรวจสอบว่ามี "สัญญาก่อนสมรส" หรือไม่?
 - ถ้ามี: ให้ดูว่าสัญญาเขียนแก้มาตรา 1476 หรือ 1473 ไว้หรือไม่ (เช่น ตกลงให้ฝ่ายหนึ่งจัดการสินสมรสได้คนเดียวทุกกรณี) ถ้าไม่ขัดต่อความสงบฯ ให้ใช้ตามสัญญานั้น
 - ถ้าไม่มี: ให้ใช้ระบบกฎหมายปกติ (ไปขั้นที่ 2)

ขั้นที่ 2: จำแนกประเภททรัพย์สิน (สุดท้าย)

- สินส่วนตัว (ม. 1471, 1472): เจ้าของจัดการได้เอง 100% ตาม ม. 1473
 - จุดระวัง: "ของแทนสินส่วนตัว" (เช่น ขายที่ดินมรดกแล้วเอาเงินไปซื้อรถ) รถนั้นยังเป็นสินส่วนตัว เจ้าของจัดการได้เอง

โดยไม่ต้องขอความยินยอม

- สินสมรส (ม. 1474): ไปขั้นที่ 3

ขั้นที่ 3: วิเคราะห์ประเภทนิติกรรม (ม. 1476)

- กรณีที่ 1: นิติกรรมทั่วไป (ม. 1476 วรรคสอง): คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการได้เองโดยลำพัง
 - ตัวอย่าง: การซื้อของ, การเช่า (ในฐานะผู้เช่า), การรับโอนทรัพย์สิน, การโอนสิทธิเช่าช่วง
- กรณีที่ 2: นิติกรรมสำคัญ 8 ประการ (ม. 1476 วรรคหนึ่ง): ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือหรือทำร่วมกัน
 - หัวใจที่อาจารย์เน้น: กฎหมายคุมเฉพาะตอนคุณเป็น "ผู้จัดการออกไป" (เช่น เป็นผู้ขาย, ผู้ให้เช่า > 3 ปี, ผู้ให้กู้เงิน, ผู้ให้โดยเสน่หา)
 - จุดหลอก: ถ้าไป "ซื้อ" ที่ดิน หรือ "กู้เงิน" ธนาคาร (ในฐานะผู้กู้) ไม่ต้องขอความยินยอม เพราะเป็นการได้ทรัพย์สินมา ไม่ใช่การจัดการทรัพย์สินออกไป

ขั้นที่ 4: ความสมบูรณ์ของความยินยอม (ม. 1479)

- ถ้านิติกรรมนั้นกฎหมายบังคับให้ทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียน (เช่น ขายที่ดิน, จำนอง) การให้ความยินยอม "ต้องทำเป็นหนังสือ" ด้วย

ขั้นที่ 5: ทางแก้และผลของการฝ่าฝืน (ม. 1478, 1480)

- ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมเซ็น: ร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตแทนได้ (ม. 1478)
- ถ้าแอบทำไปโดยไม่ขอ:
 - นิติกรรม "ไม่เป็นโมฆะ" ยังมีผลสมบูรณ์จนกว่าจะถูกเพิกถอน
 - อีกฝ่าย "ฟ้องเพิกถอน" ได้ภายใน 1 ปีนับแต่รู้ หรือ 10 ปีนับแต่ทำ
 - ห้ามเพิกถอนถ้า: (1) อีกฝ่ายให้สัตยาบันภายหลัง หรือ (2) บุคคลภายนอก "สุจริต และ เสียค่าตอบแทน"

สรุปจุดที่ "ต้องระวัง" เพิ่มเติมเพื่อให้ได้คะแนนเต็ม:

1. สิทธิการเช่า: เป็นสินสมรส แต่การโอนสิทธิเช่าช่วง **ไม่ใช่** การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ตาม ม. 1476 (3) จึงจัดการได้เองคนเดียว
2. การให้โดยเสน่หา: หากเป็นการให้ตามฐานานุรูปหรือเพื่อการกุศล ไม่ต้องขอความยินยอม (ถือเป็นข้อยกเว้นของนิติกรรมพิเศษ)
3. หนี้ละเมิด: หนี้ที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายฝ่ายเดียว ไม่เป็นหนี้ร่วมและไม่สามารถให้สัตยาบันให้กลายเป็นหนี้ร่วมได้

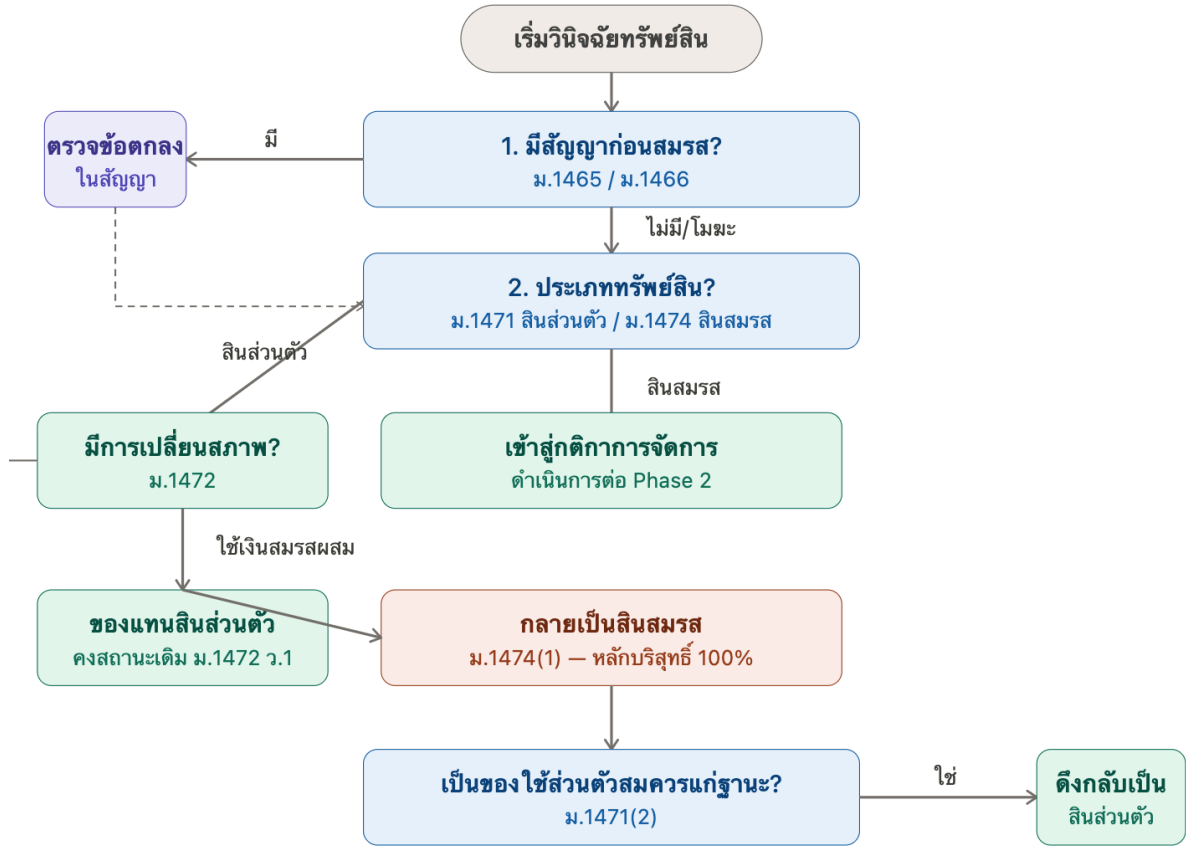
รายละเอียดที่น่าสนใจที่ครอบคลุมประเด็น "กั๊ก" ทั้งหมดที่อาจารย์บรรยายในเทป 2-4 แล้วครับ คุณอยากลองวินิจฉัยโจทย์ "สามีแอบเอาเงินสินสมรส 5 ล้านไปบริจาคให้วัดโดยภริยาไม่รู้" โดยใช้ Flowchart นี้ดูไหมครับ?

เน้น

ระวัง "จุดหลอก" เรื่องสัตยาบันและความยินยอม

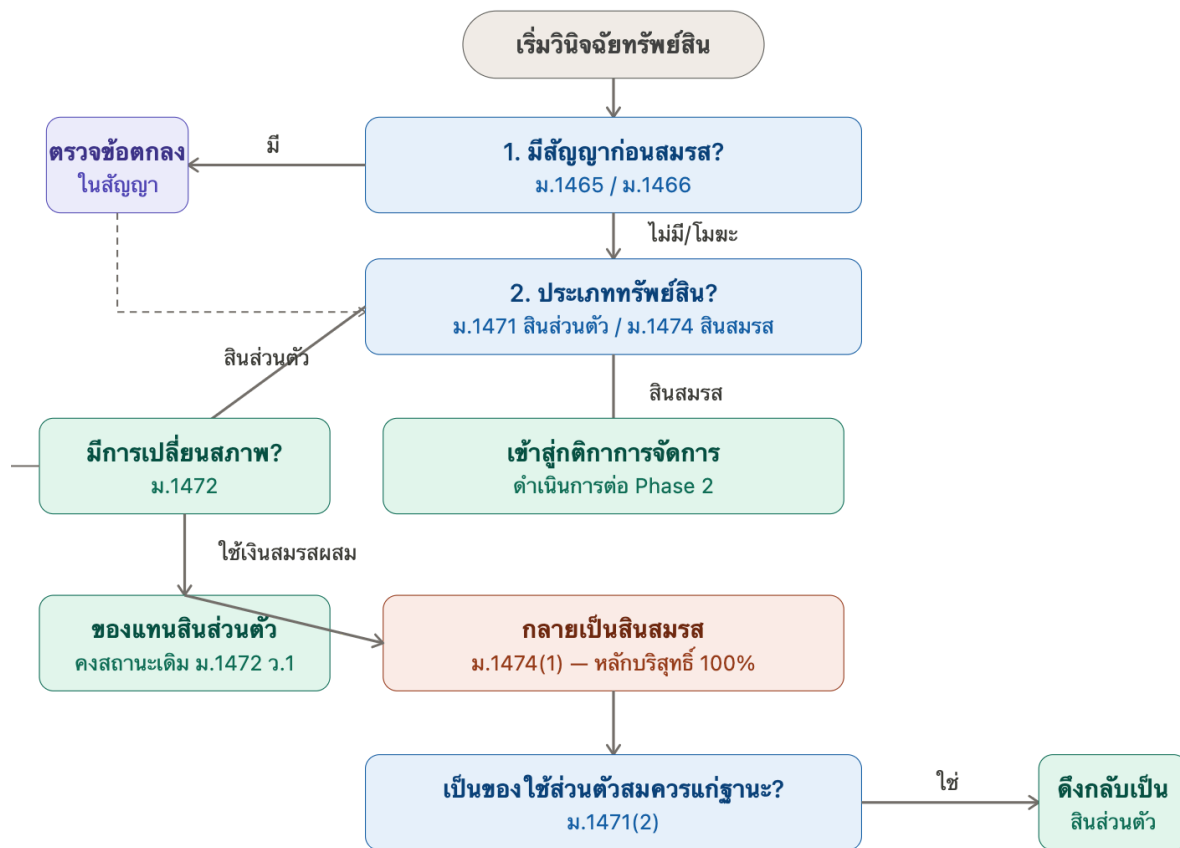
- **ความยินยอม (Consent):** ต้องทำ "ก่อนหรือขณะ" ทำนิติกรรม และถ้าเป็นเรื่องสำคัญอย่างขายที่ดิน "ต้องทำเป็นหนังสือ" ตามมาตรา 1479,
- **สัตยาบัน (Ratification):** เกิดขึ้น "หลัง" หนี้/นิติกรรมเกิดแล้ว และ "ไม่มีแบบ" คือสามารถทำด้วยปากเปล่าหรือแสดงออกโดยพฤติการณ์ก็ได้

Phase 1 — การจำแนกประเภททรัพย์สิน



คำเตือน — ทรัพย์สิน
หากมีเงินสมรสมาประกอบเพียง 1% ทรัพย์สินนั้นจะกลายเป็นสินสมรสทันที
ม.1472 ใช้ตีความแคบ — ต้องบริสุทธิ์ 100% เท่านั้น

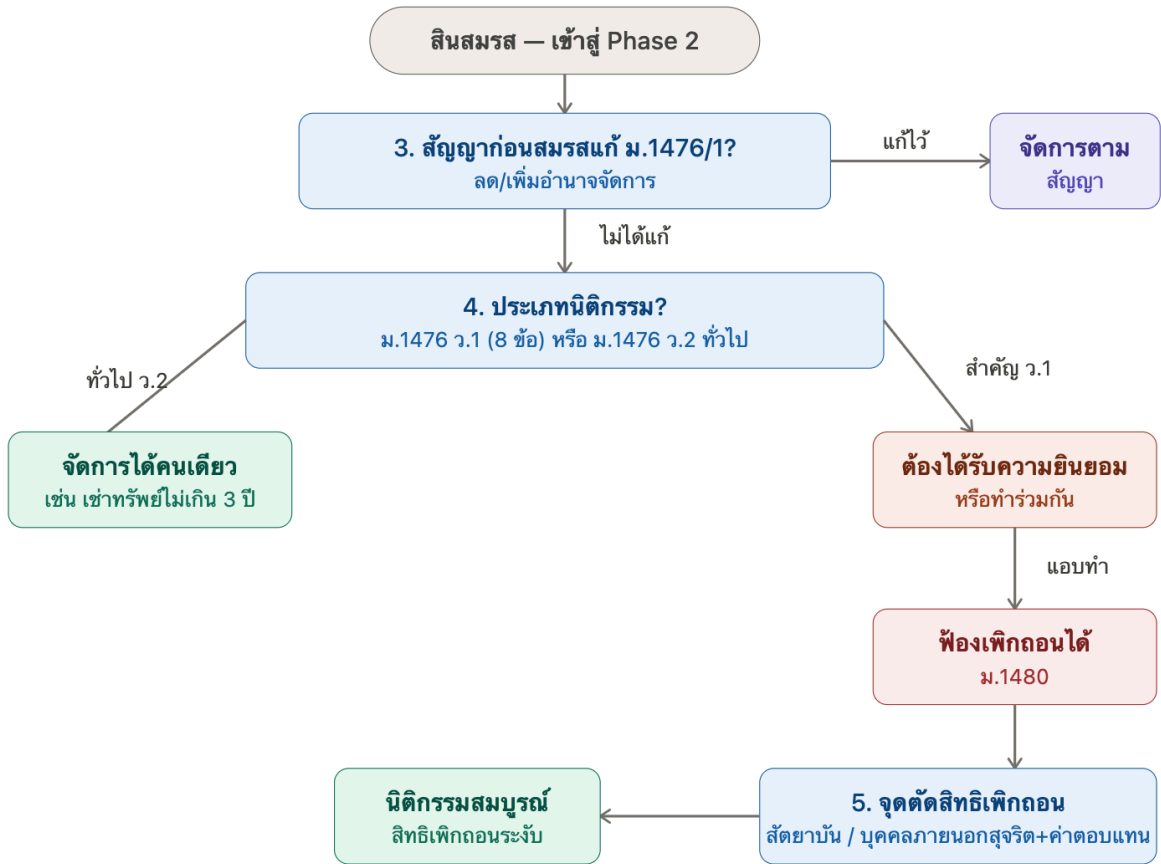
Phase 1 — การจำแนกประเภททรัพย์สิน



คำเตือน — ทรัพย์สินผสม

หากมีเงินสมรสมาประกอบเพียง 1% ทรัพย์สินนั้นจะกลายเป็นสินสมรสทันที
ม.1472 ใช้ตีความแคบ — ต้องบริสุทธ์ 100% เท่านั้น

Phase 2 — การจัดการทรัพย์สิน (สินสมรส)



คำเตือน — เฉพาะ "ผู้ชาย"

ม.1476 บังคับเมื่อคู่สมรสเป็น "ผู้ชาย" อสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
หากเป็น "ผู้หญิง" จัดการได้เองตามลำพัง ม.1476 ว.2

Phase 3 — หนี้สินและความรับผิด



คำเตือน — กับดักสัตยาบัน
แค่ภรรยาโทรไปขอผิดหนี้ = ให้สัตยาบันโดยปริยาย
หนี้ส่วนตัวของสามีกลายเป็นหนี้ร่วมทันที ม.1490(4)
ระวัง: เซ็นพยาน / โทรผิดหนี้ / รับรู้และไม่คัดค้าน

คำอธิบายสี

☐ คำถาม ☐ ผลลัพธ์ดี ☐ ต้องระวัง ☐ เสี่ยง/ป้องกันได้

☒ กับดักสำคัญ

กดที่กล่องเพื่อสอบถามรายละเอียด

รวมแนวข้อสอบ

จากคำบรรยายของอาจารย์วิมพัทธ์ มาตราที่เน้นย้ำว่า "ออกข้อสอบทุกปี" หรือ "ต้องออกแน่ๆ" มีดังนี้ครับ

1. กลุ่มระบบทรัพย์สิน (หัวใจสำคัญคือการจำแนกประเภท)

- มาตรา 1472 (หลักช่วงทรัพย์/ของแทนสินส่วนตัว): อาจารย์ย้ำว่าเป็นมาตราที่ "ต้องออกข้อสอบทุกครั้ง" เพื่อวัดความเข้าใจว่าถ้านำสินส่วนตัวไปแลกเปลี่ยนหรือซื้อของใหม่มา 100% ทรัพย์นั้นยังเป็นสินส่วนตัวอยู่หรือไม่,
- มาตรา 1471, 1474: ใช้จำแนกสินส่วนตัวและสินสมรส ซึ่งอาจารย์เรียกว่าเป็น "การติดกระดุมเม็ดแรก" ถ้าวินิจฉัยประเภททรัพย์สินผิดจะเกิด Domino Effect ทำให้ผิดทั้งข้อ,,
- มาตรา 1474 (3): เรื่อง "ดอกผลของสินส่วนตัว" (เช่น ค่าเช่าที่ดินมรดก) เป็นประเด็นที่ออกข้อสอบบ่อยมาก,

2. กลุ่มการจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน

- มาตรา 1476 และ 1480(เน้นในเรื่องการจัดการ): เรื่องการจัดการสินสมรส 8 ประการที่ต้องได้รับความยินยอม และผลของการฝ่าฝืนที่ฟ้องเพิกถอนได้ อาจารย์เน้นว่าออกข้อสอบตลอด,,
- มาตรา 1490 (หนี้ร่วม): โดยเฉพาะหนี้เงินกู้ที่กู้มาเพื่อครอบครัวหรือเกี่ยวกับสินสมรส อาจารย์บอกว่า "ออกข้อสอบแทบจะทุกปี",,

3. กลุ่มบิดามารดาและบุตร (สถานะบุตร)

- มาตรา 1536, 1537 และ 1538: เป็นเขตมาตราหลักที่ใช้ปูพื้นฐานสถานะบุตรในสมรส ซึ่งอาจารย์ยืนยันว่า "ออกข้อสอบทุกปี" โดยเฉพาะการนับ Timeline 310 วัน และกรณีสมรสซ้อน,,

ข้อควรระวัง: อาจารย์เตือนว่าอย่าลืมเรื่อง "สัญญาก่อนสมรส" (ม. 1465) ก่อนเสมอ เพราะถ้าใจหยกกำหนดสัญญาไว้ กติกาอาจเปลี่ยนไปจากมาตราปกติทันทีครับ,

คุณอยากให้ผมลองยกตัวอย่างโจทย์ที่มีมาตราเหล่านี้ปนกันหลายๆ มาตราเพื่อลองซ้อมมือดูไหมครับ?

รวมมาตรา

กลุ่มที่ 1: การจำแนกประเภท

กลุ่มนี้คือ "กระดุมเม็ดแรก" ต้องวินิจฉัยให้ถูกว่าทรัพย์สินเป็นของใครก่อนจะไปขั้นตอนอื่นครับ,

- มาตรา 1471 - "รายการสินส่วนตัว": ระบุทรัพย์สินที่มีก่อนสมรส, ของใช้ส่วนตัวตามฐานะ, และทรัพย์สินที่ได้จากการให้/มรดกระหว่างสมรส
- มาตรา 1472 - "กฎช่วงทรัพย์สิน (The Shape Shifter)": ทรัพย์สินที่ได้มาจากการขายหรือแลกเปลี่ยนสินส่วนตัว ยังคงเป็นสินส่วนตัว (ต้องใช้เงินส่วนตัว 100% เท่านั้น)
- มาตรา 1474 - "รายการสินสมรส": ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส หรือดอกผลจากสินส่วนตัว
- มาตรา 1474 วรรคท้าย - "ยืนยันไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส": หากสงสัยหรือพิสูจน์ไม่ได้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส

กลุ่มที่ 2: การจัดการทรัพย์สิน

เมื่อรู้ประเภททรัพย์สินแล้ว กลุ่มนี้จะบอกว่า "ใครมีอำนาจทำนิติกรรม"

- มาตรา 1473 - "อำนาจเดี่ยว": สินส่วนตัว เจ้าของจัดการเองได้ 100%
- มาตรา 1476 - "8 ด้านนิติกรรมสำคัญ จำหน่ายทรัพย์สินออก": นิติกรรม 8 อย่าง (เช่น ขายที่ดิน, ให้กู้เงิน) ที่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย
- มาตรา 1476 วรรคสอง - "เรื่องทั่วไปทำไปเลย": นิติกรรมอื่นนอกจาก 8 ข้อ คู่สมรสจัดการได้ลำพัง
- มาตรา 1480 - "ฟ้องเพิกถอนนิติกรรมที่ฝ่าฝืน 1476 วรรคหนึ่ง": การฟ้องเพิกถอนนิติกรรมที่แอบทำโดยไม่ได้รับความยินยอม

กลุ่มที่ 3: หนี้สินและความรับผิด (Debt Liability)

กลุ่มนี้พิจารณาว่า "ใครต้องร่วมชดใช้หนี้" และเจ้าหนี้อิตทรัพย์สินกองไหนได้บ้าง

- มาตรา 1488 - "กำแพงหนี้ส่วนตัว": หนี้ที่ก่อฝ่ายเดียวเพื่อเรื่องส่วนตัว ต้องยัดสินส่วนตัวก่อน หากไม่พอจึงยัดสินสมรสส่วนของลูกหนี้
- มาตรา 1489 - "ทางสะดวกเจ้าหนี้": หนี้ร่วม เจ้าหนี้เลือกยึดได้ทุกกองทรัพย์สินโดยไม่ต้องเรียงลำดับ
- มาตรา 1490 - "4 เงื่อนไขหนี้ร่วม": หนี้เพื่อครอบครัว, หนี้เกี่ยวกับสินสมรส, หนี้จากการทำงานร่วมกัน, และหนี้ที่อีกฝ่ายให้สัตยาบัน

กลุ่มที่ 4: กติกาพิเศษตามสัญญา (Spousal Agreements)

กลุ่มนี้คือ "ทางด่วนกติกาดตัวเอง" เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์ปกติของกฎหมาย

- มาตรา 1465/1466 - "สัญญาก่อนสมรส (The Prenup)": สัญญาทำก่อนแต่งเพื่อแก้กติกาการแบ่งทรัพย์สินหรือการจัดการ (ต้องจดทะเบียน)
- มาตรา 1476/1 - "ตัวปรับแต่งอำนาจ": ใช้เขียนในสัญญาก่อนสมรสเพื่อ "เพิ่มหรือลด" ข้อจำกัดในการจัดการสินสมรสให้ต่างจากมาตรา 1476
- มาตรา 1469 - "สัญญาภาษาดอกไม้ (Revocable Contract)": สัญญาระหว่างสมรสที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน คู่สมรสบอกล้างได้ตลอดเวลาจนถึง 1 ปีหลังหย่า เพราะกฎหมายมองว่าทำไปเพราะความเสน่หา

สรุป เทป 1

ครั้งที่ 1 มาตรา 1471 , 1472 , 1474

Main : หลักการจำแนกทรัพย์สิน

- จุดตัดเรื่อง "เวลา": ทรัพย์สินที่มี "ก่อนสมรส" เป็นสินส่วนตัว (1471(1)) ทรัพย์สินที่ได้มา "ระหว่างสมรส" เป็นสินสมรส (1474(1))
- ของแทนสินส่วนตัว (1472): หากเอาสินส่วนตัวไปแลก ซื้อของใหม่ หรือขายเป็นเงิน สิ่งที่ได้มาใหม่ รวมถึงกำไร ยังคงเป็นสินส่วนตัวเสมอ (หลักช่วงทรัพย์สิน)
- ดอกผลของสินส่วนตัว (1474(3)): ค่าเช่าหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ในระหว่างสมรส ตกเป็นสินสมรสทันที
- ข้อสันนิษฐาน: หากสงสัยหรือหาหลักฐานไม่ได้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น "สินสมรส"

จุดที่พลาดบ่อย

- หลุมพราง "ฐานะ": เจื่อนไข "ตามสมควรแก่ฐานะ" (1471(2)) ใช้เฉพาะกับของที่ซื้อมา ในระหว่างสมรส เท่านั้น // ถ้าเป็นของที่มีมาก่อนสมรส (เช่น แหวนหมั้น) จะแพงแค่ไหนก็เป็นสินส่วนตัวเสมอ
- หลุมพราง "กำไร vs ดอกผล": นิติมักสับสนว่า "กำไรจากการขายที่ดินมรดก" คือดอกผล แต่ความจริงมันคือ กำไร "ของแทนสินส่วนตัว" (เป็นสินส่วนตัว) ส่วน "ค่าเช่า" ถึงจะเป็นดอกผล (เป็นสินสมรส)
- หลุมพราง "การให้": การจะให้ทรัพย์สินที่ได้รับระหว่างสมรสกลายเป็นสินสมรสได้ ต้องระบุเป็น "หนังสือ" เท่านั้น การส่งเสียด้วยวาจาไม่มีผล

1. **มาตรา 1471 (สินส่วนตัว):** ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรส, เครื่องใช้สอยส่วนตัว/เครื่องประดับตามสมควรแก่ฐานะ, เครื่องมือประกอบอาชีพ และทรัพย์สินที่ได้จากการให้โดยเสน่หาหรือมรดก,
2. **มาตรา 1472 (ของแทนสินส่วนตัว):** ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยน ซื้อ หรือขายสินส่วนตัว (รวมถึงกำไรที่ได้จากการขาย) ให้คงสภาพเป็นสินส่วนตัวเสมอตาม "หลักช่วงทรัพย์สิน",
3. **มาตรา 1474 (สินสมรส):** ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส และจุดที่ **ห้ามพลาด** คือ **มาตรา 1474 (3)** ดอกผลของสินส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่างสมรส (เช่น ค่าเช่าหรือดอกเบี้ย) จะกลายเป็นสินสมรสทันที

1. บทนำและการปูพื้นฐานการเรียนรู้

- โครงสร้างการสอน: อาจารย์รับผิดชอบเนื้อหาครึ่งหลังต่อจากอาจารย์สุรัชดา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ ระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส (เรียนประมาณ 3-4 ครั้ง) และ บิดามารดากับบุตร (เรียนประมาณ 3 ครั้ง),
- การวัดผล (50 คะแนน): แบ่งเป็น คะแนนเก็บ 10 คะแนน (จาก Quiz หรือการบ้าน) และ สอบปลายภาค 40 คะแนน,

- คำแนะนำเรื่อง Quiz: อาจารย์ไม่เน้นความถูกต้องของคำตอบ แต่ดูความตั้งใจและการสรุปประเด็น โดยแนะนำให้ฝึกทำภายในเวลา 1 ชั่วโมงเพื่อจำลองสถานการณ์สอบจริง,,
- เทคนิคการเตรียมตัวสอบ:
 - เน้นข้อสอบเก่า: อาจารย์แนะนำให้ดูข้อสอบเก่าย้อนหลัง 10 ปี เพราะจะเห็นแนวทางและประเด็นที่อาจารย์แต่ละท่านเน้นได้ชัดเจนกว่าการอ่านตำราเพียงอย่างเดียว,,
 - วิธีการเขียนตอบ: ไม่จำเป็นต้องแยกส่วน IRAC อย่างเคร่งครัด แต่หัวใจสำคัญคือต้อง "อธิบายด้วยกฎหมาย" ควบคู่ไปกับการวินิจฉัยปรับบท ไม่ควรเขียนแค่ธงคำตอบหรือปรับบทโดยไม่อธิบายที่มาของข้อกฎหมาย,

2. ภาพรวมของระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส (General Concepts)

บ่อเกิดของระบบทรัพย์สินถูกแบ่งออกเป็น 2 ระบบใหญ่:

1. ระบบทรัพย์สินตามสัญญา:
 - สัญญาก่อนสมรส (Prenuptial Agreement): ทำก่อนหรือขณะจดทะเบียนสมรส เพื่อกำหนดกติกาเรื่องทรัพย์สินให้แตกต่างจากที่กฎหมายกำหนด,
 - สัญญาระหว่างสมรส (Postnuptial Agreement): ทำขึ้นขณะเป็นคู่สมรสกันแล้ว ส่วนใหญ่มักเกิดจากความสนใจกฎหมายจึงอนุญาตให้บอกล้างได้ในระหว่างสมรสหรือภายใน 1 ปีหลังการสมรสสิ้นสุด,,
2. ระบบทรัพย์สินตามกฎหมาย (Default System): หากไม่มีสัญญาก่อนสมรส ให้ใช้กฎหมายหมวด 4 (มาตรา 1470 เป็นต้นไป) เป็นกติกาทั่วไป ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักที่ใช้เรียน,,

เนื้อหา

3. การจำแนกประเภททรัพย์สิน

จุดตัดที่สำคัญที่สุดในการวินิจฉัยคือ "เวลาที่ได้มา" (ก่อนหรือหลังจดทะเบียนสมรส):

ก. สิ้นส่วนตัว ตามมาตรา 1471 และ 1472:

- ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรส: **รวมถึงของหมั้น** ที่ฝ่ายหญิงได้รับ,
- เครื่องใช้สอยส่วนตัว: เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกาย ตามสมควรแก่ฐานะ และเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ (เช่น โน้ตบุ๊ก, รถที่ใช้ขับ Grab),,,
- **การได้มาโดยเสน่หาหรือมรดก:** โดยหลักเป็นสินส่วนตัว เว้นแต่ผู้ให้จะระบุเป็นหนังสือว่าเป็นสินสมรส,,
- หลักช่วงทรัพย์สิน ของแทนสินส่วนตัว (มาตรา 1472): หากนำสินส่วนตัวไปแลกเปลี่ยน ซื้อของใหม่ หรือขายเป็นเงิน ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้มาใหม่นั้น ยังคงเป็นสินส่วนตัว รวมถึง "กำไร" จากการขายด้วย (เช่น ขายที่ดินมรดกได้เงินเพิ่มขึ้น เงินทั้งหมดก็ยังเป็นสินส่วนตัว),,,

ข. สินสมรส ตามมาตรา 1474:

- ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส: เช่น เงินเดือน, โบนัส, ทรัพย์สินที่ซื้อมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน,,
- **ดอกผลของสินส่วนตัว:** เช่น ค่าเช่าบ้าน (ที่เป็นสินส่วนตัว) หรือดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้น ในระหว่างสมรส จะตกเป็นสินสมรสทันที,,
- ข้อสันนิษฐาน: หากสงสัยว่าเป็นสินสมรสหรือไม่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็น "สินสมรส",

4. หัวข้อที่จะเรียนในอนาคต

- การจัดการทรัพย์สิน: สินส่วนตัวจัดการได้เอง (มาตรา 1473) ส่วนสินสมรสโดยทั่วไปจัดการได้เอง เว้นแต่ นิติกรรมสำคัญ 8 ประการ ตามมาตรา 1476 (เช่น ขายที่ดิน, จำนอง, ให้กู้ยืม) ที่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่าย,,,,
- หนี้สินของคู่สมรส: แบ่งเป็นหนี้ส่วนตัว (ชำระจากสินส่วนตัวก่อน) และ หนี้ร่วมตามมาตรา 1490 (เช่น หนี้ค่ากินอยู่, หนี้เกี่ยวกับสินสมรส, หนี้ที่ทำร่วมกัน หรือหนี้ที่อีกฝ่ายให้สัตยาบัน) ซึ่งต้องรับผิดชอบร่วมกันจากทั้งสินสมรสและสินส่วนตัว,,,,

5. กฎหมายบิดามารดากับบุตร

- อาจารย์เน้นการแยกประเภทบุตรเป็น บุตรในสมรส และ บุตรนอกสมรส ซึ่งมีผลต่อการปรับใช้กฎหมายที่แตกต่างกันสิ้นเชิง,
- บุตรในสมรสจะได้รับความคุ้มครองโดยข้อสันนิษฐานของกฎหมายแม้การสมรสจะเป็นโมฆะหรือไม่เสียก็ตาม,
- บุตรนอกสมรสจะกลายเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้ 3 วิธี: พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกันภายหลัง, พ่อจดทะเบียนรับรองบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร

เรียนถึงสไลด์ไหนและการบ้าน?

ในการสอนครั้งแรกนี้ อาจารย์สอนจบเนื้อหาในส่วน "การจำแนกประเภททรัพย์สิน" แล้ว และได้ส่งการบ้านไว้ดังนี้:

- ให้ไปลองทำ แบบฝึกหัดท้ายบท (คำถาม : เป็นสินสมรสหรือสินส่วนตัว) ตั้งแต่ ข้อ 1 ถึงข้อ 13 ซึ่งอยู่ใน สไลด์หน้า 15 และ 16,,
- ให้นำสิดไปศึกษา คำพิพากษาศาลฎีกา ที่รวบรวมไว้ในสไลด์ตั้งแต่หน้า 16 เป็นต้นไป โดยเฉพาะฎีกาที่มีความซับซ้อน เช่น การปลูกบ้านในที่ดินของคู่สมรส หรือสิทธิการเช่า เพื่อมาพูดคุยกันต่อในครั้งหน้า

หมายเหตุ: อาจารย์แจ้งว่าการเรียนครั้งหน้าจะเรียนใน วันจันทร์ที่ 9 (เนื่องจากวันที่ 11 และ 18 อาจารย์ไม่สะดวก), ครับ

เพื่อให้ถูกต้องตามคำบรรยายของอาจารย์และตัวบทกฎหมายที่เรียนในคาบแรก ผมขอสรุปเฉลยแบบฝึกหัดข้อ 1-13 (จากสไลด์หน้า 15-16) ใหม่ทั้งหมดให้ชัดเจนดังนี้ครับ:

ส่วนที่ 1: การจำแนกตามลักษณะและเวลาที่ได้มา

1. กางเกงที่นำเงินสินสมรสไปซื้อมาระหว่างสมรส: เป็นสินส่วนตัว ตามมาตรา 1471 (2) เพราะเป็นเครื่องแต่งกายตามสมควรแก่ฐานะ แม้จะใช้เงินสมรสซื้อมาก็ตาม
2. สินสอดที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงคืนให้ระหว่างสมรส โดยระบุเป็น "หนังสือ" ให้ใช้ร่วมกัน: เป็นสินสมรส ตามมาตรา 1474 (2) เพราะมีหนังสือระบุชัดเจนว่าเป็นสินสมรส
3. แหวนหมั้นที่แพงกว่าฐานะ: เป็นสินส่วนตัว ตามมาตรา 1471 (4) และ (1) เพราะของหมั้นต้องได้มาก่อนจดทะเบียนสมรส อาจารย์เน้นว่าเงื่อนไข "ฐานะ" ใช้เฉพาะของที่ได้ ระหว่างสมรส เท่านั้น ของที่มีอยู่ก่อนแต่งจึงเป็นสินส่วนตัวเสมอโดยไม่ดูราคา
4. บ้านที่ได้มาก่อนสมรส: เป็นสินส่วนตัว (มาตรา 1471 (1))
 - 4.1 ค่าเช่าก่อนสมรส: เป็นสินส่วนตัว เพราะได้มาก่อนจดทะเบียน
 - 4.2 ค่าเช่าหลังสมรส: เป็นสินสมรส เพราะเป็นดอกผลของสินส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่างสมรส (มาตรา 1474 (3))

5. หมุดที่ได้รับจากพินัยกรรม:
- 5.1 ได้มาก่อนสมรส: เป็นสินส่วนตัว (1471 (1))
 - 5.2 ได้มาระหว่างสมรส: เป็นสินส่วนตัว (1471 (3))
 - 5.3 ได้มาระหว่างสมรสโดยระบุเป็นหนังสือให้เป็นสินสมรส: เป็นสินสมรส (1474 (2))
6. ตึกคาที่ได้รับจากการให้ด้วยวาจาแต่บอกให้เป็นสินสมรส: เป็นสินส่วนตัว เพราะการระบุให้เป็นสินสมรสต้องทำเป็น "หนังสือ" เท่านั้น การบอกวาจาไม่มีผล (มาตรา 1474 (2))

ส่วนที่ 2: กรณีโคลงและสิทธิต่างๆ

8. เงินรางวัลจากการขายผลฟุตบอล: เป็นสินสมรส เพราะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส ตามมาตรา 1474 (1)
9. เครื่องมือที่นายจ้างให้ซึ่งจำเป็นในอาชีพ โดยระบุเป็นหนังสือให้เป็นสินสมรส: เป็นสินสมรส แม้จะเป็นเครื่องมืออาชีพ (ที่ปกติเป็นสินส่วนตัว) แต่เมื่อมีหนังสือระบุจากผู้ให้ ต้องถือเป็นสินสมรสตามความประสงค์ของผู้ให้ (มาตรา 1474 (2))
10. สิทธิการเช่าที่ดินที่ได้มาในระหว่างสมรส: เป็นสินสมรส เพราะถือเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรส (อ้างอิงฎีกา 12772/2555)
11. บ้านที่สามีซื้อมาก่อนสมรสเพื่อใช้เป็นเรือนหอ: เป็นสินส่วนตัว เพราะจุดตัดคือ "เวลาที่ได้มา" เมื่อซื้อก่อนจดทะเบียนย่อมเป็นสินส่วนตัว แม้จะตั้งใจใช้ร่วมกันก็ตาม (อ้างอิงฎีกา 6030/2549)
12. บ้านที่ช่วยกันออกเงินซื้อมาก่อนสมรส: เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม (ไม่ใช่สินสมรส) เพราะได้มาก่อนจะมีกองสินสมรสเกิดขึ้น (อ้างอิงฎีกา 1523/2565)
13. ที่ดินที่สามีซื้อระหว่างสมรสโดยไม่ใส่ชื่อภรรยา: เป็นสินสมรส เพราะชื่อในโฉนดไม่สำคัญเท่าเวลาที่ได้มา และถ้าสงสัยให้สันนิษฐานว่าเป็นสินสมรสไว้ก่อน (มาตรา 1474 วรรคสอง)

จากเฉลยทั้งหมดนี้ มีข้อไหนที่อยากให้เจาะลึกเหตุผลทางกฎหมายหรือคำพิพากษาศาลฎีกาเพิ่มเติมไหมครับ?

สิ่งที่ทำให้สับสนบ่อยๆ (และเป็นกับดักในข้อสอบ)

อาจารย์เน้นย้ำว่านิติมักจะสับสนระหว่าง "ดอกผล" กับ "กำไรจากการขายทรัพย์สิน"

- ดอกผล (เป็นสินสมรส): เช่น คุณมีบ้านเป็นสินส่วนตัว แล้วเอาไปให้เช่า "เงินค่าเช่า" ที่ได้มาระหว่างสมรสคือดอกผล จึงเป็นสินสมรส,
- กำไรจากการขาย (เป็นสินส่วนตัว): เช่น คุณมีที่ดินมรดกราคา 1 ล้านบาท ต่อมาขายไปได้ราคา 2 ล้านบาท "เงิน 2 ล้านบาททั้งหมด" (รวมถึงกำไร 1 ล้านบาท) ถือเป็น ของแทนสินส่วนตัว ตามมาตรา 1472 ยังคงเป็นสินส่วนตัวของคุณอยู่ ไม่ใช่สินสมรสครับ,

เพื่อให้คุณแม่นยำขึ้น ลองตอบคำถามนี้ดูไหมครับ: ถ้าคุณมีเงินฝาก 1 ล้านบาทเป็นสินส่วนตัว แล้วระหว่างสมรสเงินก้อนนี้เกิด "ดอกเบี้ย" ขึ้นมา 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยนี้ควรเป็นทรัพย์สินประเภทไหนครับ?

นอกจากเรื่อง "ดอกผล" กับ "กำไร" ที่เรายกกันไปแล้ว อาจารย์ยังเน้นย้ำจุดที่นิติมักจะ "โดนหลอก" หรือ "ตกม้าตาย" ในข้อสอบอีกหลายจุดครับ ดังนี้:

1. การติดกระดุมเม็ดแรกผิด (The Domino Effect): นี่คือนิยามที่อันตรายที่สุดครับ ถ้าคุณวินิจฉัยประเภททรัพย์สินผิดตั้งแต่แรก (ว่าเป็นสินส่วนตัวหรือสมรส) ผลที่ตามมาเรื่อง "การจัดการทรัพย์สิน" และ "หนี้สิน" จะผิดตามไปทั้งหมดทันที
2. กับดักเรื่อง "หนังสือ" (The Written Requirement): หลายคนพลาดตรงที่คิดว่าแค่ "บอก" หรือ "ส่งเสีย" ก็พอแล้ว แต่ตามมาตรา 1474 (2) ทรัพย์สินที่ได้จากการให้หรือพินัยกรรมจะเป็นสินสมรสได้ ต้องมี "หนังสือ" ระบุไว้ชัดเจนเท่านั้น หากระบุด้วยวาจาจะยังคงเป็นสินส่วนตัวตามหลักทั่วไปครับ
3. เจือใจ "ฐานะ" ใช้เฉพาะของที่ได้ "ระหว่างสมรส": นี่คือนิยามที่คนสับสนบ่อยมาก (เหมือนกรณีแหวนหมั้น) หลักคือเครื่องใช้สอยส่วนตัวจะดูเรื่อง "ความสมควรแก่ฐานะ" เฉพาะของที่ซื้อมา ในระหว่างสมรส เท่านั้น แต่ถ้าเป็นของที่มีอยู่ ก่อนสมรส จะแพ่งแค่ไหนก็เป็นสินส่วนตัวเสมอโดยไม่ต้องพิจารณาเรื่องฐานะครับ,
4. หนี้ร่วมจากการ "ให้สัตยาบัน" (Ratification): ในเรื่องหนี้สิน จุดที่คนพลาดบ่อยคือมาตรา 1490 (4) คือนี้ที่ฝ่ายหนึ่งก่อเพื่อประโยชน์ตนเองฝ่ายเดียว แต่หากอีกฝ่ายไป "รับรู้และยินยอม" (เช่น ไปเซ็นเป็นพยานในสัญญา หรือไปช่วยเจรจาขอผิดหนี้) หนี้ส่วนตัวนั้นจะกลายเป็น "หนี้ร่วม" ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันทันที,,

สรุป nbIm

รายงานสรุปคำบรรยายกฎหมายครอบครัว: ระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส (ครั้งที่ 1)

การศึกษากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส มิใช่เพียงการท่องจำมาตรา แต่คือการทำความเข้าใจ "ตรรกะแห่งการได้มา" และ "สถานะทางกฎหมาย" ของทรัพย์สินนั้น ๆ ในบริบทของเวลาและเจตนา ในฐานะผู้บรรยาย ผมขอให้นักศึกษาพึงระลึกเสมอว่า ระบบทรัพย์สินของไทยมีรากฐานมาจากหลักความเสมอภาคและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลที่ทับซ้อนกันอยู่ ซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันผ่านโครงสร้างดังต่อไปนี้

1. บทนำและวิวัฒนาการของระบบทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสในประเทศไทย

วิวัฒนาการกฎหมายไทยสะท้อนถึงการรับอิทธิพลจากระบบ Civil Law ทั่วโลก เพื่อปรับปรุงให้เกิดความเป็นธรรมและทันสมัย โดยสามารถสรุปเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้ดังนี้:

ยุคสมัย / ประเด็น	กฎหมายลักษณะผัวเมีย	ป.พ.พ. (พ.ศ. 2478)	ป.พ.พ. (พ.ศ. 2519)	ป.พ.พ. (พ.ศ. 2533 - ปัจจุบัน)
ประเภททรัพย์สิน	ระบบสินบริคณห์ทั่วไป (สินเดิม + สินสมรส) และสินส่วนตัว	คงระบบสินบริคณห์ทั่วไป แต่ปรับปรุงตามกฎหมาย เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิส โปรตุเกส และญี่ปุ่น	เปลี่ยนเป็นระบบ สินบริคณห์เฉพาะทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น (สินสมรส และสินส่วนตัว) ตามแบบฝรั่งเศส	ปรับปรุงการจัดการทรัพย์สิน โดย อาศัยการทำนิติกรรมเป็นฐาน (อิทธิพลจากฝรั่งเศสและเยอรมนี)
อำนาจจัดการ	สามีเป็นผู้มีอำนาจจัดการสินบริคณห์	สามีมีอำนาจจัดการ / ภริยาเป็นผู้หย่อนความสามารถ	มีความเสมอภาค ในการจัดการทรัพย์สิน	จัดการสินสมรสโดยลำพังได้ เว้นแต่นิติกรรมสำคัญต้องจัดการร่วมกัน
ความเสมอภาค	สามีได้ส่วนแบ่งมากกว่าเมื่อหย่า และไม่มีระบบสัญญา	แบ่งทรัพย์สินยุติธรรมขึ้น เริ่มมีระบบสัญญาก่อนสมรส (เลียนแบบฝรั่งเศส เยอรมนี บราซิล)	เสมอภาคในการแบ่งทรัพย์สิน และปรับปรุงแบบของสัญญา ก่อนสมรส	ปัจจุบันเปลี่ยนจาก "สามีภริยา" เป็น "คู่สมรส" เพื่อรองรับความเท่าเทียมทางเพศ

2. การจำแนก "สินส่วนตัว" ตามมาตรา 1471

นักศึกษาต้องพิจารณาองค์ประกอบของสินส่วนตัวตามมาตรา 1471 อย่างเคร่งครัด โดยมีจุดที่ต้องเน้นย้ำดังนี้:

1. ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนสมรส (มาตรา 1471 (1)): ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีกรรมสิทธิ์หรือ "สิทธิครอบครอง" อยู่ก่อนจดทะเบียนสมรส
2. เครื่องใช้ส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามสมควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ (มาตรา 1471 (2)):
 - เครื่องใช้ส่วนตัว: เช่น ผ้าเช็ดตัว แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด
 - เครื่องแต่งกาย: เช่น เสื้อ กางเกง (แม้ซื้อด้วยเงินสมรส ก็ยังเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น)
 - เครื่องประดับ: เช่น สร้อยคอ แหวน
 - เงินใช้สำคัญ: ต้องเป็นไป "ตามสมควรแก่ฐานะ" หากมีมูลค่าสูงเพื่อเกินฐานะ อาจถูกโต้แย้งในชั้นศาลได้
3. การได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือการให้โดยเสนหา (มาตรา 1471 (3)): ทรัพย์สินที่ได้มาเฉพาะตัว เว้นแต่ผู้ให้หรือเจ้ามรดกจะระบุเป็นอย่างอื่น
4. ของหมั้น (มาตรา 1471 (4)): ตกเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายหญิงทันทีที่การหมั้นสมบูรณ์

3. หลักการ "ของแทนสินส่วนตัว" ตามมาตรา 1472

มาตรา 1472 คือหัวใจของ "หลักการช่วงทรัพย์สิน" (Subrogation) เพื่อรักษาสถานะสินส่วนตัวไม่ให้สูญหายไปเมื่อเปลี่ยนสภาพ:

- วรรคหนึ่ง: ทรัพย์สินที่ได้มาจากการ แลกเปลี่ยน สินส่วนตัว, การใช้เงินสินส่วนตัว ซื้อ มา หรือเงินที่ได้จากการ ขาย สินส่วนตัว ทรัพย์สินใหม่หรือเงินนั้นย่อมคงสภาพเป็น สินส่วนตัว
- วรรคสอง: กรณีสินส่วนตัวถูกทำลาย (เช่น ไฟไหม้) ทรัพย์สินหรือเงินที่ได้รับมา ทดแทน (เช่น เงินประกันภัยหรือค่าสินไหมทดแทน) ย่อมเป็น สินส่วนตัว

4. การจำแนก "สินสมรส" ตามมาตรา 1474 และข้อสันนิษฐานของกฎหมาย

มาตรา 1474 กำหนดทรัพย์สินที่เป็นของ "กองกลาง" ระหว่างคู่สมรส:

1. ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส (มาตรา 1474 (1)): เช่น รายได้จากน้ำพักน้ำแรง เงินเดือน หรือทรัพย์สินที่ได้มาด้วยลาภลอย
2. การได้มาโดยพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ที่ระบุว่าเป็นสินสมรส (มาตรา 1474 (2)): ต้องมี "หลักฐานเป็นหนังสือ" ชัดเจนจากผู้ยกให้
3. ดอกผลของสินส่วนตัว (มาตรา 1474 (3)): ไม่ว่าจะเป็นดอกผลธรรมดา (ลูกสัตว์) หรือดอกผลดินนัย (ค่าเช่า/ดอกเบี้ย) ที่เกิดขึ้น "ในระหว่างสมรส"

ข้อสันนิษฐานสำคัญ (มาตรา 1474 วรรคสอง) "ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือไม่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส" *ข้อแนะนำ:* ในการทำข้อสอบ หากข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนว่าได้มาอย่างไร นักศึกษาต้องปรับบทเข้าข้อสันนิษฐานนี้เสมอ

5. การวิเคราะห์เชิงลึก: "ของแทนสินส่วนตัว" vs "ดอกผลของสินส่วนตัว"

เพื่อให้เห็นตรรกะการวินิจฉัยที่ชัดเจน โปรดพิจารณาตารางเปรียบเทียบกรณีศึกษาดังนี้:

กรณีศึกษา	สถานะทางกฎหมาย	เหตุผลและตรรกะการวินิจฉัย	มาตราที่เกี่ยวข้อง
กางเกงที่ซื้อด้วยเงินสินสมรส	สินส่วนตัว	เป็นเครื่องแต่งกายตามสมควรแก่ฐานะ แม้ใช้เงินสมรสซื้อก็ไม่เปลี่ยนสถานะ	1471 (2)
ค่าเช่าบ้าน (สินส่วนตัว) ระหว่างสมรส	สินสมรส	เป็นดอกผลดินนัยที่เกิดขึ้นในระหว่างสมรส	1474 (3)
หมุดที่ได้รับจากมรดก ระหว่างสมรส	สินส่วนตัว	ได้มาโดยการรับมรดกโดยเสนหา	1471 (3)
ลูกของหมุดที่เกิดระหว่างสมรส	สินสมรส	เป็นดอกผลธรรมดาของสินส่วนตัว	1474 (3)
ที่ดินที่ช่วยกันออกเงินซื้อก่อนสมรส	กรรมสิทธิ์ร่วม	มิใช่สินสมรสเพราะได้มาก่อนจดทะเบียน เป็นเรื่องกรรมสิทธิ์ร่วมตามกฎหมายทรัพย์สิน	-
เงินรางวัลทายผลฟุตบอล	สินสมรส	เป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรส	1474 (1)

6. รวมคำพิพากษาศาลฎีกาที่สำคัญและการตีความ

- ฎีกา 145/2563 (ประเด็นสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินส่วนตัว): โจทก์ใช้เงินส่วนตัวซื้อที่ดินพร้อมบ้านเล็กๆ ที่ "มีแต่หลังคาแต่ไม่มีฝ้ายบ้าน" และใช้เงินส่วนตัวสร้างต่อจนสมบูรณ์ ศาลวินิจฉัยว่าบ้านและสิ่งปลูกสร้าง (โรงรถ คอกวัว) เป็น สินส่วนตัว ของโจทก์ตาม ม. 1472 วรรคหนึ่ง เพราะเป็นการได้มาแทนที่เงินส่วนตัว (มิใช่การสร้างร่วมกันเป็นสินสมรส)
- ฎีกา 3857/2562 (การโอนเงินจำนวนมาก): บิดาโอนเงิน 13.5 ล้านบาทให้บุตรสาว ศาลมองว่าไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยที่บิดาจะยกให้เขย ด้วย จึงเป็นเงินที่บุตรโดยเสนหา (สินส่วนตัว) เมื่อนำไปซื้อที่ดินและอาคาร ที่ดินนั้นจึงเป็น สินส่วนตัว ตาม ม. 1472
- ฎีกา 2851/2561 (สิทธิครอบครอง vs โฉนด): ที่ดินที่ได้มาก่อนสมรสแต่มา ออกโฉนดในระหว่างสมรส สถานะต้องพิจารณาจาก "สิทธิครอบครอง" ที่มีอยู่เดิม เมื่อสิทธิมีมาก่อนสมรส ที่ดินย่อมเป็น สินส่วนตัว
- ฎีกา 1478/2565 (การให้ระหว่างคู่สมรส): การให้โดยเสนหาระหว่างคู่สมรสกันเอง โดยหลักเป็น สินส่วนตัว ของผู้รับ เว้นแต่จะมีระบุเป็นหนังสือว่าเป็นสินสมรส

- ฎีกา 2086/2557 (การเช่าที่ดิน): การทำสัญญาเช่าที่ดินในระหว่างสมรส แม้จะเป็นการก่อสิทธิในทรัพย์สิน แต่ต้องพิจารณาแหล่งที่มาของเงินค่าเช่าและเจตนาประกอบ
- ฎีกา 6030/2549 (เวลาที่ได้มา): ซื้อบ้านก่อนสมรสเพื่อใช้เป็นเรือนหอ เมื่อได้กรรมสิทธิ์ก่อนจดทะเบียน ย่อมเป็น สิ้นส่วนตัว (เจตนาใช้ร่วมกันไม่ทำให้เปลี่ยนเป็นสินสมรส)

7. สิ้นส่วนตัวกรณีพิเศษ (มาตรา 1492) และการจัดการทรัพย์สิน

เมื่อมีการแยกสินสมรสตามมาตรา 1484, 1491 (ล้มละลาย) หรือ 1598/17 (คนไร้ความสามารถ) ผลทางกฎหมายตามมาตรา 1492 คือ:

- ทรัพย์สินที่แยกออกไปแล้วให้ตกเป็น สิ้นส่วนตัว ของแต่ละฝ่าย
- บรรดาทรัพย์สินหรือดอกผลที่ฝ่ายใดได้มาในภายหลัง (หลังการแยก) ให้เป็นสิ้นส่วนตัวของฝ่ายนั้นเสมอ
- ข้อควรระวัง: หากภายหลังมีการได้ทรัพย์สินจากการให้หรือมรดกที่ระบุว่าเป็นสินสมรสตาม ม. 1474 (2) ให้ตกเป็นสิ้นส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายละครึ่ง

8. ยุทธศาสตร์และเทคนิคการเตรียมตัวสอบ (Exam Strategist)

ในการวินิจฉัยข้อสอบกฎหมายครอบครัว นักศึกษาควรใช้ Checklist ดังนี้เพื่อความแม่นยำ:

- [] พิจารณา "สิทธิครอบครอง" ก่อน "วันออกโฉนด": หากมีสิทธิในที่ดินมาก่อนสมรส แม้ออกโฉนดทีหลังก็เป็นสิ้นส่วนตัว (ตามฎีกา 2851/2561)
- [] ตรวจสอบ "เวลาที่ได้มา" อย่างละเอียด: ทรัพย์สินนั้นตกทอดหรือทำสัญญาซื้อขายเสร็จสิ้น "ก่อน" หรือ "หลัง" นายทะเบียนลงนามในใบสำคัญการสมรส
- [] แยกแยะ "กรรมสิทธิ์ร่วม" ออกจาก "สินสมรส": ทรัพย์สินที่ช่วยกันซื้อก่อนสมรสคือ "กรรมสิทธิ์ร่วม" ห้ามตอบว่าเป็น "สินสมรส" โดยเด็ดขาด
- [] ตรวจสอบ "หลักฐานเป็นหนังสือ" ในมาตรา 1474 (2): การให้โดยเสน่หาระหว่างสมรสจะเป็นสินสมรสได้ "ต้องมีหนังสือระบุไว้" เท่านั้น หากให้ด้วยวาจาย่อมเป็นสิ้นส่วนตัว
- [] วิเคราะห์ "ส่วนควบ" และ "ทางธุรกิจ": หากปลูกสร้างอาคารบนที่ดินส่วนตัวแต่ใช้ทำธุรกิจร่วมกันหรือช่วยเหลือกันสร้าง ให้ระวังข้อยกเว้นที่อาจทำให้สิ่งปลูกสร้างนั้นกลายเป็นสินสมรส (ม. 146)
- [] การใช้ข้อสันนิษฐาน ม. 1474 วรรคสอง: ใช้เป็นไม้ตายสุดท้ายเมื่อข้อเท็จจริงในโจทย์ไม่ระบุที่มาของทรัพย์สินชัดเจน เพื่อโยนภาระการพิสูจน์ไปยังฝ่ายที่ได้แย้งว่าเป็นสิ้นส่วนตัว

ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการทบทวนและเตรียมตัวสอบครับ

สรุป เทป 2

Checklist สรุปเนื้อหาเทปครั้งที่ 2 :

1. การจัดการสินส่วนตัว (ม. 1473)

- ☐ หลักการ: เจ้าของจัดการได้เองโดยลำพัง
- ☐ ข้อยกเว้น: ต้องตรวจสอบ "สัญญาก่อนสมรส" ว่ามีการตกลงเขียนทับ ม. 1473 เพื่อจำกัดอำนาจจัดการไว้หรือไม่

2. การจัดการสินสมรส (ม. 1476 - หัวใจสำคัญ)

- ☐ หลักทั่วไป (วรรคสอง): คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดการได้เองโดยลำพัง
- ☐ นิติกรรมพิเศษ 8 ประการ (วรรคหนึ่ง): ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือหรือทำร่วมกัน
 - (1) ขาย แลกเปลี่ยน จำนอง อสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ (เช่น เรือ 5 ตันขึ้นไป, รถยนต์, เครื่องจักร)
 - (3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี
 - (4) ให้กู้ยืมเงิน
 - (5) ให้โดยเสนหา (เว้นแต่ให้ตามฐานานุรูป เพื่อการกุศล หรือสังคม)
 - (ข้อสังเกต: ข้อ 2, 6, 7, 8 อาจารย์บอกว่ามักไม่ออกข้อสอบ แต่ควรผ่านตาไว้)

3. ผลของการฝ่าฝืน ม. 1476 (ม. 1480)

- ☐ สถานะนิติกรรม: ไม่เป็นโมฆะหรือโมฆียะ แต่เป็นนิติกรรมที่ไม่สมบูรณ์ซึ่ง "ฟ้องเพิกถอนได้"
- ☐ เงื่อนไขการเพิกถอน:
 - ฟ้องได้ภายใน 1 ปีนับแต่รู้ หรือ 10 ปีนับแต่ทำ
 - ห้ามเพิกถอน หากอีกฝ่ายให้สัตยาบันไปแล้ว
 - ห้ามเพิกถอน หากบุคคลภายนอก "สุจริต และ เสียค่าตอบแทน" (ต้องเข้าทั้งสองเงื่อนไข)

4. สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ม. 1465 - 1469)

- ☐ สัญญาก่อนสมรส: ทำก่อนหรือขณะจดทะเบียน ต้องจดทะเบียนในทะเบียนสมรส แก่ไขภายหลังต้องขออนุญาตศาล
- ☐ สัญญาระหว่างสมรส: ทำกันเองระหว่างเป็นคู่สมรส จดตายคือ: ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ "บอกกล่าว" (ยกเลิก) เมื่อใดก็ได้ ในขณะที่สมรส หรือภายใน 1 ปีหลังหย่า

5. หนี้สินของคู่สมรส (ม. 1490)

- ☐ หนี้ส่วนตัว: หนี้ที่เกิดขึ้นแต่ก่อนแต่งงาน หรือก่อฝ่ายเดียวเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ☐ หนี้ร่วม (ต้องรับผิดชอบร่วมกัน): มี 4 ประเภทหลัก:
 1. หนี้เพื่อจัดการบ้านเรือน สิ่งจำเป็นในครอบครัว การศึกษาบุตร และค่ารักษา

พยายาม

2. หนี้ที่เกี่ยวกับสินสมรส (เช่น กู้เงินไปไถ่ถอนจำนองที่ดินสินสมรส)
 3. หนี้จากการทำงานร่วมกัน (เช่น ทำธุรกิจร้านอาหารร่วมกัน)
 4. หนี้ที่ฝ่ายหนึ่งก่อเพื่อประโยชน์ตน แต่ได้รับการ "ให้สัตยาบัน" จากอีกฝ่าย (เช่น เชื้อเป็นพยานรับรู้หนี้)
- [] จดระวัง: หนี้จากการ "ละเมิด" (ยักยอกเงิน) แม้จะนำเงินมาใช้ในบ้าน ศาลฎีกามักมองว่าไม่ใช่หนี้ร่วมตาม ม. 1490

6. ฎีกา "กั๊ก" ที่ชอบนำมาแต่งโจทก์

- [] สิทธิการเช่า: เป็นสินสมรส แต่โอนสิทธิเช่าช่วงได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม (เพราะไม่ใช่การให้เช่าอสังหาฯ ตาม 1476(3))
- [] บ้านบนที่ดินส่วนตัว: หากช่วยกันสร้างและทำธุรกิจร่วมกัน บ้านจะเป็น "สินสมรส" แม้ที่ดินเป็น "สินส่วนตัว"

Checklist นี้ครอบคลุมประเด็น "Domino Effect" ที่อาจารย์ย้ำว่าถ้าแม่นยำแล้วจะทำข้อสอบได้ทั้งข้อครับ มีส่วนไหนใน Checklist ที่อยากให้ผมกางตัวบทหรือยกตัวอย่างฎีกาประกอบอีกไหมครับ?

เนื้อหา

สำหรับการบรรยายใน ครั้งที่ 2 อาจารย์ได้ต่อยอดจากการแยกประเภททรัพย์สินในครั้งแรก เข้าสู่เรื่อง "การจัดการทรัพย์สิน" และ "หนี้สิน" อย่างเต็มตัว โดยมีเนื้อหาสำคัญที่สรุปได้ดังนี้:

1. การจัดการทรัพย์สิน (Management of Property)

- สิ้นส่วนตัว (ม. 1473): เจ้าของจัดการได้เองโดยลำพัง แต่อาจถูกเปลี่ยนหลักเกณฑ์ได้ด้วย "สัญญาก่อนสมรส"
- สิ้นสมรส (ม. 1476):
 - หลีกทั่วไป (วรรคสอง): คู่สมรสจัดการได้เองโดยลำพัง
 - ข้อยกเว้น (วรรคหนึ่ง): นิติกรรมสำคัญ 8 ประการ (เช่น ขายที่ดิน, ให้เช่าเกิน 3 ปี, ให้กู้ยืมเงิน, ให้โดยเสน่หา) ต้องได้รับ "ความยินยอม" เป็นหนังสือจากอีกฝ่าย หรือทำร่วมกัน

2. สัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน (Prenuptial & Postnuptial)

- สัญญาก่อนสมรส (ม. 1465-1468): ต้องทำก่อนหรือขณะจดทะเบียนสมรสเท่านั้น และต้องจดทะเบียนในทะเบียนสมรส สามารถเขียนกฎการจัดการทรัพย์สินตามมาตรา 1476 ได้
- สัญญาระหว่างสมรส (ม. 1469): สัญญาที่ทำกันเองระหว่างเป็นสามีภริยา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะ "บอกล้าง" (ยกเลิก) เมื่อใดก็ได้ในขณะสมรส หรือภายใน 1 ปีหลังหย่า

3. หนี้สินของคู่สมรส (Debts)

- หนี้ส่วนตัว: หนี้ที่ก่อก่อนแต่ง หรือหนี้ที่ก่อฝ่ายเดียวเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- หนี้ร่วม (ม. 1490): หนี้ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน มี 4 ประเภทหลัก:
 1. หนี้เพื่อจัดการบ้านเรือน สิ่งจำเป็นในครอบครัว การศึกษาบุตร และค่ารักษาพยาบาล
 2. หนี้ที่เกี่ยวกับสินสมรส
 3. หนี้จากการทำงานร่วมกัน
 4. หนี้ที่ฝ่ายหนึ่งก่อเพื่อประโยชน์ตน แต่ได้รับการ "ให้สัตยาบัน" จากอีกฝ่าย

⚠ จุดที่ควรเน้นย้ำและระวังเป็นพิเศษ (อาจารย์ย้ำมาก)

1. จุดตัด "ผู้ซื้อ" vs "ผู้ขาย": มาตรา 1476 จำกัดเฉพาะกรณีคู่สมรสเป็น "ผู้จัดการ" (เช่น เป็นผู้ขาย, ผู้ให้เช่า, ผู้ให้กู้)
 - ระวัง: หากคู่สมรสไป "ซื้อ" หรือ "เช่า" หรือ "กู้เงิน" กฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องขอความยินยอม เพราะเป็นการ "ได้มา" ไม่ใช่การ "จัดการออกไป"
2. กับดักการให้สัตยาบัน (ม. 1490(4)): หนี้ส่วนตัวจะกลายเป็นหนี้ร่วมทันทีหากอีกฝ่ายไป "รู้เห็นยินยอม" เช่น ไปเซ็นชื่อเป็นพยานในสัญญา หรือไปช่วยเจรจาขอผิดหนี้ให้เจ้าหนี้
3. หนี้ละเมิดไม่ใช่หนี้ร่วม: อาจารย์ยกตัวอย่างฎีกาว่า แม้จะนำเงินที่ได้จากการ "ยกยอก" (ละเมิด) มาใช้จ่ายในครอบครัว หนี้ค่าเสียหายนั้นก็ยังเป็นหนี้ส่วนตัว ไม่เป็นหนี้ร่วมตาม 1490
4. ความยินยอมต้องเป็นหนังสือ: หากกฎหมายบังคับให้นิติกรรมนั้นต้องทำเป็นหนังสือ (เช่น ขายที่ดิน) การให้ความยินยอมก็ต้อง "ทำเป็นหนังสือ" ด้วย ตามมาตรา 1479
5. ผลของการจัดการโดยไม่ได้รับความยินยอม (ม. 1480): นิติกรรมนั้น "ไม่ตกเป็นโมฆะ" แต่คู่สมรสอีกฝ่ายฟ้องให้ศาล "เพิกถอน" ได้

เนื้อหาในครั้งที่ 2 นี้ถือว่าเข้มข้นและออกข้อสอบบ่อยที่สุดครับ

สรุป เทป 3

สรุป เทป 4

caution

สรุปจุดที่ "ต้องระวัง" เพิ่มเติมเพื่อให้ได้คะแนนเต็ม:

1. **สิทธิการเช่า:** เป็นสินสมรส แต่การโอนสิทธิเช่าช่วง **ไม่ใช่** การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ตาม ม. 1476 (3) จึงจัดการได้เองคนเดียว
 2. **การให้โดยเสน่หา:** หากเป็นการให้ตามฐานานุรูปหรือเพื่อการกุศล ไม่ต้องขอความยินยอม (ถือเป็นข้อยกเว้นของนิติกรรมพิเศษ)
 3. **หนี้ละเมิด:** หนี้ที่เกิดจากการทำผิดกฎหมายฝ่ายเดียว ไม่เป็นหนี้ร่วมและไม่สามารถให้สัหายบันให้กลายเป็นหนี้ร่วมได้
-
- **คลอดภายใน 310 วันหลังหย่า/ตาย = ลูกสามีก่อ**
 - **จดทะเบียนใหม่แล้วคลอดภายใน 310 วันหลังหย่าเดิม = ลูกสามีนใหม่**

บิดามารดา บุตร

บิดามารดาบุตร

อาจารย์วิมพ์ทน์ ไม่ได้ทดสอบทุกมาตรา ครับ ท่านจะเลือกเฉพาะมาตราที่เป็นหัวใจสำคัญในการ "วางโครงสร้าง" ความสัมพันธ์ และจุดที่มักเกิดข้อพิพาทในชีวิตจริง โดยสรุปจากคำบรรยายและสไลด์ได้ดังนี้ครับ:

1. กลุ่มมาตราที่ "ออกทุกปี"

- **มาตรา 1536, 1537, 1538:** เป็นเขตมาตราที่ใช้ "วินิจฉัยความเป็นบิดา" ของเด็กที่เกิดในสมรส. อาจารย์มักจะสร้างโจทย์ที่มีสามีหลายคน (สามีหลวง สามีน้อย หรือสมรสใหม่ฝ่าฝืน 310 วัน) เพื่อให้เราไล่สายให้ถูกว่าใครคือบิดาตามกฎหมาย..
- **มาตรา 1539 และ 1541:** การฟ้องปฏิเสธบุตร โดยเฉพาะมาตรา 1541 ที่เป็น "Birth Lock" หรือจุดตายในข้อสอบ หากสามีไปแจ้งเกิดเองหรือยอมให้แจ้งชื่อเป็นบิดาในสูติบัตร จะถูกถือสิทธิห้ามฟ้องปฏิเสธบุตรทันที..
- **มาตรา 1546 และ 1547:** หลักเกณฑ์ของบุตรนอกสมรสและการทำให้เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย 3 วิธี (สมรสกันภายหลัง, จดทะเบียนรับรองบุตร, ศาลพิพากษา)..
- **มาตรา 1582:** เหตุในการ "ถอนอำนาจปกครอง" เช่น ประพฤติชั่วร้าย หรือใช้อำนาจปกครองโดยมิชอบ

2. มาตราที่อาจารย์ "ข้าม" หรือบอกว่า "ไม่ออกสอบ"

- **มาตรา 1543 และ 1544:** เรื่องการฟ้องปฏิเสธบุตรกรณีบิดาตายก่อน ค่อนข้างเป็นเรื่องกฎหมายวิธีสบัญญัติที่ซับซ้อนเกินไปสำหรับปี 1 จึงมักไม่นำมาออกสอบ..
- **มาตรา 1571 - 1581:** เรื่องอำนาจจัดการทรัพย์สินของบุตรผู้เยาว์ อาจารย์มักจะไม่นำมานำหนักเพราะถือว่านิสิตเคยสอบผ่านมาแล้วในวิชากฎหมายบุคคล (Persons)

3. จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ (The Trap)

อาจารย์เน้นย้ำเรื่อง "Domino Effect" หากวินิจฉัยประเภทบุตรผิดตั้งแต่ต้น (เช่น โจทย์เป็นบุตรในสมรสแต่ไปตอบเป็นบุตรนอกสมรส) จะทำให้ผิดไปทั้งข้อเพราะใช้ชุดกฎหมายคนละชุดกัน. นอกจากนี้ การวินิจฉัยบุตรในสมรสต้องนับรวม "310 วัน" นับแต่การสมรสสิ้นสุดลงเสมอ..

เนื้อหาเรื่องการ "นับวัน 180 ถึง 310 วัน" เพื่อพิสูจน์ระยะเวลาตั้งครรภ์เป็นส่วนที่ต้องแม่นยำมากในการตอบข้อสอบครับ.. **อย่าลองให้ผมตั้ง**

โจทย์ "เศษหญิงจดทะเบียนสมรสซ้อน" เพื่อลองฝึกไล่มาตรา 1538 ดูไหมครับ?

แท็บ 11

รศคําคอบฉบับวินิจฉัย

ประเศึนที่ 1: ความสมบรูณัของแบบสํญญาและความเป็นโมฆะในนื้อหา

ในการวินิจฉัยความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินจําต้องพิจารณาพิศาคพิเศษเป็นลําดับแรก โดย มาตรา 1466 วางหลักไว้ว่า สํญญาก่อนสมรสจะเป็นโมฆะ เว้นแต่จะทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด คือ (1) จดแจ้งข้อตกลงไว้ในทะเบียนสมรสพร้อมการจดทะเบียน หรือ (2) ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อคู่สมรสและพยานอย่างน้อยสองคนแนบไว้ท้ายทะเบียนและจดแจ้งว่ามีสํญญานั้นแนบไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าภูมิและมณได้ปฏิบัติถูกต้องตามแบบทุกประการ สํญญานี้จึงมีความสมบรูณัตาม มาตรา 1465 วรรคหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในด้านนื้อหา มาตรา 1465 วรรคสอง วางหลักไว้ว่า ข้อความใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อความนั้นเป็นโมฆะ ข้อตกลงที่ระบุให้ "หนี้สินตกเป็นความรับผิดชอบฝ่ายที่ก่อ" เป็นการพยายามยกเว้นบทบัญญัติเรื่องหนี้ร่วมตามมาตรา 1490 ซึ่งกฎหมายมุ่งคุ้มครองบุคคลภายนอกและเจ้าหนี้ผู้สุจริต ข้อตกลงส่วนนี้จึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยและตกเป็นโมฆะตามมาตรา 1465 วรรคสอง จําต้องปรับใช้หลักหนี้ร่วมตามกฎหมายปกติ

ในขณะที่ข้อตกลงเรื่องการแยกทรัพย์สินที่หามาได้ระหว่างสมรสไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงยังคงใช้บังคับได้ระหว่างคู่สมรส

ประเศึนที่ 2: การจําแนกสถานะทรัพย์สิน

ที่ดินมรดก: มาตรา 1471 (3) วางหลักไว้ว่า ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสโดยการรับมรดกเป็น "สินส่วนตัว" เมื่อภูมิรับที่ดินมาจากบิดา ที่ดินนั้นจึงเป็นสินส่วนตัวของภูมิ จึงมีอาจปรับใช้มาตรา 1474 (1) ที่กำหนดให้ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสเป็นสินสมรสได้ เพราะกฎหมายมีบทบัญญัติเฉพาะกำหนดสถานะตามที่มาไว้แล้ว

เงินเดือนส่วนแรก: ตามปกติเงินเดือนเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการงานในระหว่างสมรสตามมาตรา 1474 (1) แต่เมื่อคู่สมรสมีสํญญาก่อนสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายให้แยกทรัพย์สินตามที่หาได้ เงินเดือนที่ภูมินําเข้าบัญชีตนเองจึงถูกเปลี่ยนสถานะเป็น "สินส่วนตัว" ตามข้อตกลงในสํญญาก่อนสมรสประกอบ มาตรา 1465 วรรคหนึ่ง

เงินเดือนก่อนที่มอบให้มณ: มาตรา 1474 (2) วางหลักไว้ว่า ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยการให้เป็นหนังสือที่ระบุว่าสินสมรสให้ตกเป็น "สินสมรส" แม้เงินเดือนจะเป็นสินส่วนตัวตามสํญญา แต่เมื่อภูมิมอบให้มณและระบุสถานะไว้ในหนังสือชัดเจน จึงถือว่าเงินก้อนนี้เป็นสินสมรสโดยเจตนาที่ถูกต้องตามแบบกฎหมาย

ค่าเช่าที่ดิน: มาตรา 1474 (3) วางหลักไว้ว่า "ดอกผลของสินส่วนตัวเป็นสินสมรส" แม้ภูมิจะอ้างหลักช่วงทรัพย์ตามมาตรา 1472 แต่จําต้องพิจารณาตัดมาตรา 1472 ออก เนื่องจากค่าเช่ามีไขช่องที่ได้มาจากการขายหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน แต่เป็นดอกผลดินนัยที่เกิดขึ้นใหม่ จึงตกเป็นสินสมรสตามมาตรา 1474 (3)

ประเศึนที่ 3: อํานาจจัดการนิติกรรมและหลักเกณฑ์การเพิกถอน

การให้เช่า 4 ปี: มาตรา 1476 (3) วางหลักไว้ว่า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี คู่สมรสต้องจัดการร่วมกันหรือได้รับความยินยอม เมื่อมณให้เช่าที่ดิน ซึ่งมีสินสมรสคืออาคารหรือค่าเช่าตั้งอยู่ เพียงลำพัง นิติกรรมนี้จึง "ไม่สมบรูณั" ตาม มาตรา 1480 ภูมีย่อมฟ้องเพิกถอนได้ภายใน 1 ปีนับแต่รู้ แต่สิทธินี้จะระงับหาก เอ เป็นบุคคลภายนอกที่สุจริตและเสียค่าตอบแทน

การบริจาคเงิน: แม้การให้โดยเสน่หาต้องได้รับความยินยอมตามมาตรา 1476 (5) แต่ **มาตรา 1476 วรรคสอง** วางหลักช้อยกเว้นไว้ว่า การจัดการสินสมรสที่เป็นการให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศล คู่สมรสจัดการได้เอง เมื่อมีฐานะดี การบริจาค 10,000 บาทจึงสมบูรณ์ ภูมิจะอ้างมาตรา 1480 เพื่อเพิกถอนไม่ได้

ประเด็นที่ 4: ความรับผิดชอบในหนี้ร่วมต่อเจ้าหนี้

ในส่วนของหนี้ 100,000 บาท แม้ฉฉจะกู้เพียงฝ่ายเดียว แต่เมื่อวัตถุประสงค์คือเพื่อสร้างร้านอาหารซึ่งเป็นการงานที่คู่สมรสทำด้วยกัน จึงเข้าลักษณะเป็น **"หนี้ร่วม"** ตามมาตรา 1490 (3) หรือหนี้เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนตาม **มาตรา 1490 (1)**

เมื่อหนี้มีสถานะเป็นหนี้ร่วม **จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณามาตรา 1488** ซึ่งบังคับลำดับการยึดสินส่วนตัวก่อน แต่ต้องบังคับตาม **มาตรา 1489** ที่วางหลักว่าหนี้ร่วมให้ชำระจากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย ธนาคารซึ่งมีสิทธิยึดทรัพย์ได้ทุกกองโดยไม่ต้องเรียงลำดับ และไม่อาจอ้างสัญญาก่อนสมรสที่ตกเป็นโมฆะในส่วนนี้มายันต่อเจ้าหนี้ได้